InDret

Puertas giratorias
Inseguras para mujeres mayores y niños pequeños

Comentario a la STS, 1ª, 17.6.2003
Ponente: José Almagro Nosete

Alvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González
Pablo Salvador Coderch

Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper nº: 199
Barcelona, enero de 2004
www.indret.com

1. Un sencillo gran invento

Hay dos casos españoles de reclamaciones por daños personales causados por una puerta giratoria: el que es objeto de este comentario y el resuelto por la SAP Granada, Civil, (Secc. 3ª), 25.3.2003. En cambio, una sencilla búsqueda en LEXIS da un centenar para los Estados Unidos de América. La diferencia –de dos a cien- es casi natural: en los Estados Unidos de América, hay cincuenta jurisdicciones estatales y, además, fue un norteamericano, Theophilus VAN KANNEL, quien, en 1888, patentó la primera puerta giratoria –*Storm Door*- (Philadephia, Pennsylvania).

Una puerta giratoria consiste en uno o más paneles iguales y equidistantes que giran sobre sí mismos en torno a un pivote central, de modo tal que la puerta nunca se halla abierta hacia el interior y el exterior del edificio en el mismo momento.

Puerta *art déco*. Londres.

La puerta giratoria tiene una cualidad inaccesible para una puerta tradicional: está abierta y cerrada al mismo tiempo. De ahí el resto de sus ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, se cuentan el aislamiento térmico, pues la puerta giratoria evita cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire en el interior de los edificios y oscilaciones bruscas de la presión atmosférica en rascacielos; garantiza un aislamiento acústico homogéneo; y, como gira en un solo sentido, impide encontronazos entre quienes quieren salir y quienes pretenden entrar o viceversa. La última ventaja es también su principal inconveniente: es fácil ser golpeado y resultar herido por una puerta giratoria. Además, resulta costosa de mantener, pero esto es materia para otro comentario. Aquí nos centramos en los daños sufridos por quienes la utilizan y su valoración legal.

Las puertas giratorias se comercializan desde hace más de un siglo, pero el incendio del club *Cocoanut Grove* de Boston (Massachusetts) el 28 de noviembre de 1942, en el que murieron más de 490 personas y otras 181 resultaron heridas, puso en tela de juicio su seguridad y su permanencia en el mercado, pues en un primer momento se acusó a la puerta giratoria como la causa de la tragedia: un camarero indicó a un muchacho de 16 años de edad que volviera a enroscar una bombilla que había aflojado para mejorar la intimidad de su compañía. El joven encendió una cerilla para alumbrarse mientras ajustaba

la bombilla, la llama hizo arder una palmera artificial y supuestamente ignífuga, el fuego se extendió rápidamente, cundió el pánico entre los clientes, quienes se abalanzaron hacia las salidas. En el juicio, resultó probado que se había excedido el aforo máximo permitido y que el propietario había bloqueado todas las puertas, incluida la giratoria -según algunas fuentes-, para evitar que los clientes abandonaran el local sin haber pagado sus consumiciones.

La larga experiencia del *Common Law* permite adelantar las tesis básicas de este comentario. De hecho, las puertas giratorias son un invento más beneficioso que perjudicial y aunque no son más peligrosas que otros ingenios similares de uso cotidiano, pueden resultar inseguras para las personas menos vigorosas que el hombre medio, en particular, para mujeres mayores y niños pequeños. De derecho, el propietario habrá de responder por los daños causados por la puerta giratoria que deriven un mantenimiento inadecuado y lo propio hará el fabricante si la puerta era defectuosa y el defecto fue la causa de los daños.

2. *Los casos españoles: la culpa del propietario de la puerta no se presume*

En el caso resuelto por la STS, 1ª, 17.6.2003 (Ar. 5646), la actora resultó herida de consideración en su mano derecha cuando esta quedó atrapada en la puerta giratoria principal del hotel propiedad de los codemandados. Aunque el hotel disponía de otras dos puertas de batientes, ninguna de ellas era accesible en el momento del accidente.

La actora reclamó una indemnización a determinar en ejecución de sentencia por las secuelas de tipo funcional, consistentes en la imposibilidad de extender dos de los dedos de la mano lesionada, al "Hotel El Viso, SA" y a "Mapfre, SA".

El Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla (22.10.1996) desestimó la demanda con base en la falta de prueba de la causa del accidente. La Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª, 9.7.1997) estimó parcialmente el recurso de apelación de la actora y condenó solidariamente a los demandados, con base en los arts. 1902 CC y 76 LCS, a pagar una indemnización a determinar en ejecución de sentencia. La Audiencia invirtió la carga de la prueba con base en la objetivación de la responsabilidad civil:

> «Así, si con carácter general la actividad de la entidad hotelera y el uso de la puerta giratoria no genera "per se" un riesgo genérico, el hecho de ser dicha puerta el único lugar posible para salir del hotel y el hecho de no haber establecido un sistema de revisiones y mantenimiento de dicha puerta giratoria, son circunstancias capaces de

> provocar un daño a las personas que salían del establecimiento hotelero, confiadas en las condiciones idóneas de dicha puerta como de hecho ocurrió. El hecho acaecido, pudo y debió ser evitado por los directivos del hotel, quienes no emplearon la diligencia exigible atendidas las circunstancias de este caso concreto, para impedir la producción de un daño posible y prevenible de haber actuado la empresa hotelera sin omitir el deber objetivo de cuidado» (FJ. 6º).

El Tribunal Supremo, por su parte, estimó los recursos de casación interpuestos por los demandados, revocó la Sentencia de la Audiencia y desestimó la demanda. Según el Tribunal:

> «[L]a puerta giratoria, amén de no incumplir las condiciones de seguridad exigidas, según la pericial practicada, no constaba que tuviera alguna avería que justificara el atropello de la mano de la actora, por lo que sólo pudo ser debido el hecho a la actuación de un tercero o de la propia actora, al no hacer una debida utilización del sistema giratorio en que consiste la puerta» (FJ. 2º).

El Tribunal Supremo rechaza la inversión de la carga de la prueba de la culpa que pesa sobre el demandante cuando no se ha probado la causa del accidente. La puerta cumplía las exigencias reglamentarias y no estaba averiada. Por ello, el Tribunal Supremo juzgó excesivo, a diferencia del Tribunal de instancia, atribuir responsabilidad al empresario con base en la simple idea de que la puerta no era un objeto inocuo y que el hotel carecía de otros accesos.

Parecido criterio sigue la Sentencia Audiencia Provincial Granada (Secc. 3ª), 25.3.2003 (JUR 181563): la actora se lesionó una mano cuando ésta quedó aprisionada entre las hojas de la puerta giratoria de un centro comercial. La actora demandó a la compañía aseguradora del centro comercial. El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Granada (8.7.2002), desestimó la demanda. La Audiencia confirmó la Sentencia del Juzgado:

> «[N]o puede apreciarse conducta activa u omisiva alguna en los titulares del establecimiento, con relación de causalidad entre ella y el resultado dañoso (...) en el hecho de que la víctima introdujera la mano entre las hojas de la puerta giratoria, aprisionándola ésta al girar» (FJ. 1º).

3. Las puertas giratorias son inseguras para mujeres mayores y niños pequeños

Como en la balanza imaginaria de los costes y beneficios sociales pesan más los beneficios derivados del uso de las puertas giratorias que los daños que causan, ni su existencia ni su retirada del mercado se han puesto nunca en cuestión. Además, los daños no parecen ni más graves ni más frecuentes que los causados por puertas ordinarias, escaleras mecánicas, cintas transportadoras o ascensores. No hay innovación tecnológica con riesgo cero. Sucede, no obstante, que los daños parecen cebarse en dos grupos de personas: mujeres mayores y niños pequeños.

> Los ancianos son también los principales afectados por la regulación del ritmo temporal de cambio de los semáforos en las calles, pues las autoridades administrativas competentes lo fijan en función del paso del resto de peatones (1,3 metros por segundo en Madrid, o 0,9 metros por segundo en Barcelona, de promedio). El estándar admitido (hasta ahora) parece ser que no resulta exigible que la Administración adecue el ritmo de una ciudad al paso de los ancianos, pues los costes derivados de adoptar una medida en este sentido exceden con mucho sus beneficios. Valoración diferente merecen medidas como la que se discute estos días en Barcelona, consistente en la implantación de cronómetros en los semáforos que informan a los peatones del tiempo que les queda para poder cruzar («Diario del Consumidor», 21.4.2002 y «La Vanguardia», 10.1.2004).

Aunque la evidencia es anecdótica, la abrumadora mayoría de casos resueltos por las jurisdicciones norteamericanas versan sobre reclamaciones por daños sufridos por mujeres, en particular, por mujeres mayores: a los condicionantes biológicos se suman los culturales. ello explica que el accidente típico en el que las víctimas se ven envueltas sea una caída provocada por el golpe de una puerta impulsada por tercero que trataba de utilizarla al mismo tiempo que la víctima. Sólo si el daño es imputable a la conducta negligente del tercero, cabrá exigirle responsabilidad. Así, en *Salmons v. Dun & Bradstreet*, 349 Mo. 498 (Mo., 1942), un mensajero cargado con sobres, que entraba apresuradamente en un edificio de correos por una de sus puertas giratorias, provocó que la actora, que trataba de salir, quedara atrapada por un batiente.

Las dificultades de dar con el tercero causante del daño explica que se acostumbre a demandar al propietario de la puerta, alegando que los daños habían sido causados porque, o bien existía un escalón excesivamente cerca de la puerta [*Lyon v. Fifth-Third Union Trust Co.*, 1932 Ohio Misc. LEXIS 1287 (Ohio Misc., 1932); *Hamill v. Union Trust Co.,* 241 Md. 219 (Md., 1966)], o ésta no había sido debidamente mantenida [*Hochschild v. Cecil*, 131 Md. 70 (Md., 1917)*; Kobus v. The Higbee Co.* (Mar. 25, 1993), 1993 Ohio App. LEXIS 1635*; Johnson v. United States*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 19226 (U.S. Dist. , 1999)], o bien le era exigible al propietario la adopción de medidas de vigilancia o control de la puerta [*Owens v. Dekalb Med. Ctr., Inc.*, 253 Ga. App. 19 (Ga. App., 2001*)*; *Lindsay v. Wille*, 348 S.W.2d 1 (Mo., 1961)], un deber de advertencia [*Austin v. Danbury Hosp.*, 2001 Conn. Super. LEXIS 157 (Conn. Super., 2001] o, en el extremo, haber anticipado que pudieran producirse daños como consecuencia del uso de la puerta por un tercero [*Rutherford v. United States*, 93 F. Supp. 772 (U.S. Dist., 1950)].

Sólo muy infrecuentemente el daño es debido a la propia debilidad o a la torpeza de quienes usan las puertas giratorias, esto es, a su culpa exclusiva. Así sucede cuando el demandante usa incorrectamente la puerta giratoria [por ejemplo, no utiliza el pasamano, como sucedió en *Brookins v. Union Trust Co.*, 40 Ohio App. 119 (Ohio App., 1931)] y a esta conclusión conduce la falta de prueba de cuál fue la causa del accidente [*Aucoin v. New York Casualty Co.*, 35 So. 2d 871 (La. App., 1948)].

Aunque en menos casos, los niños también son víctimas de daños causados por puertas giratorias, pero lo son por una razón distinta: las usan para jugar, [*Provo v. Toledo Trust Co.*, 60 Ohio App. 82 (Ohio App., 1937)]. Los jurados y tribunales suelen apreciar entonces que no es exigible al propietario de la puerta la obligación de establecer medidas de vigilancia encaminadas

a evitar que los niños jueguen con una puerta giratoria, pues ello es responsabilidad de quienes ostentan la guarda de hecho de los menores en el momento del accidente (Josep FERRER RIBA y Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, "Niños y adolescentes", *InDret 1/2000*).

> Cuando el juego no es causa relevante del accidente, los daños se producen por motivos similares a los apuntados arriba: intervención de un tercero, carácter defectuoso de la puerta giratoria o de su mantenimiento, así como condicionantes físicos propios de la corta edad de la víctima [*Den Braven v. Meyer Bros.*, 1 N.J. 470 (N.J. , 1949); *Collins v. State*, 34 Misc. 2d 166 (N.Y. Misc. , 1962)].

Estas dos constelaciones de casos agotan la tipología de víctimas y, en ambas, los propietarios de las puertas giratorias responden civilmente de los daños conforme a un estándar de diligencia concretado en los deberes de instalar la puerta correctamente y mantenerla en perfecto estado de funcionamiento [*Raga v. S.S. Kresge Co.*, 274 A.D. 966 (N.Y. App. Div. , 1948)*; Cohn v. Northern Trust Co.*, 250 Ill. App. 3d 222 (Ill. App. , 1993)*; Hansen v. Henrici's, Inc.*, 319 Ill. App. 458 (Ill. App., 1943)], de disponer de puertas accesorias ordinarias conforme a la legislación aplicable [*Bell v. Willoughby Tower Bldg. Corp.*, 46 Ill. App. 2d 45 (Ill. App. , 1964)], de adoptar aquellas medidas de seguridad adicionales que resulten razonables [*Buzzell v. R. H. White Co.*, 220 Mass. 129 (Mass. , 1915)], así como las de vigilancia y control oportunas de acceso al edificio cuando las circunstancias del caso lo requieran. Así, en *Schubart v. Hotel Astor, Inc.*, 281 N.Y. 597 (N.Y., 1939), el hecho de que el hotel demandado fuera el de concentración de un conocido equipo de fútbol americano era motivo más que suficiente para exigir una mayor vigilancia del uso de la puerta. En cambio, no lo fue la mera aglomeración de gente en un centro comercial en un caso en que no se probó que esta circunstancia hubiera contribuido a la causación del daño sufrido por la actora [*Tuttle v. Kline's, Inc.*, 230 Mo. App. 230 (Mo. App. , 1935)].

En ocasiones, los accidentes en los que interviene una puerta giratoria son raros e infrecuentes, esto es, suceden sin más y el propietario no responde de los daños si no se ha probado que fuera negligente [*Lietzke v. Commerce Guardian Trust & Sav. Bank*, 1932 Ohio Misc. LEXIS 1328 (Ohio Misc. , 1932)*; Farina v. First Nat'l Bank*, 72 Ohio App. 109 (Ohio App. , 1943)*; Molarelli v. Hayes-Bickford Lunch System*, 320 Mass. 763 (Mass. , 1946)].

Por su parte, los fabricantes de puertas giratorias no suelen ser demandados. Si lo fueran, responderían conforme a un estándar de responsabilidad objetiva, basado en la existencia de un defecto del producto. Nada distinguiría estos casos de cualesquiera otros de responsabilidad por producto.

Las puertas giratorias plantean un dilema legal y moral común a todos los artefactos ideados y fabricados para el hombre medio: beneficiosos para la mayoría, también son costosos y los costes los pagan los más débiles. Por su misma sencillez, las puertas giratorias son un gran invento, pero deberíamos ser conscientes de que todos disfrutamos de sus ventajas a cambio de que los menos fuertes carguen con sus inconvenientes.